

1500388-54.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Martinópolis

Foro: Foro de Martinópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124587/2022 - DEL.POL.MARTINOPOLIS, 24815646 -

DEL.POL.MARTINOPOLIS, 2124587 - DEL.POL.MARTINOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GISELE FERNANDA MACEDO BORGES e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Martinópolis

Foro de Martinópolis

1ª Vara Judicial

Rua José Henrique de Mello nº 158, Martinópolis-SP - cep 19500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500388-54.2022.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500388-54.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124587/2022 - DEL.POL.MARTINOPOLIS, 24815646 -

DEL.POL.MARTINOPOLIS, 2124587 - DEL.POL.MARTINOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GISELE FERNANDA MACEDO BORGES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação porque no dia 07 de maio de 2022, por volta das 09h00, no interior do estabelecimento prisional "Tacyan Menezes de Lucena", localizado na Rodovia Homero Severo Lins nº 542, Zona Rural, nesta cidade e comarca, GISELE FERNANDA MACEDO BORGES, qualificada nos autos, induzida por Aldo Rodrigues Rocha, teria trazido consigo, para entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 16,85 gramas de cocaína e 22,37 gramas

de maconha, acondicionadas em um invólucro, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ainda porque, nas mesmas circunstâncias acima descritas, ALDO RODRIGUES ROCHA, qualificado nos autos, teria induzido Gisele Fernanda Macedo Borges e assim concorrido, de qualquer forma, para a prática do crime de tráfico de drogas acima descrito.

Os acusados foram notificados e apresentaram resposta à acusação (fls. 302/303 e 308).

A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2022 (fls. 149/151).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus (fls.).

O feito foi desmembrado quanto ao réu Aldo Rodrigues Rocha, tendo em vista o seu não comparecimento por problemas técnicos na penitenciária em que se encontra.

Por ocasião dos memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, para condenar a ré nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição da ré, ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito por erro de tipo. Ainda, fizeram considerações a respeito da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito a ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do auto de prisão em flagrante (fls.05), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de constatação preliminar (fls. 17/18), laudo pericial (fls. 114/122), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros da ré.

Em juízo a testemunha Suzana Milhorança Caetano, afirmou que: "Gisele foi passar na revista mecânica no body scanner e ao passar foi identificada uma imagem não específica, ao ser questionada ela disse que não estava portando nada de ilícito. Foi acionada a polícia e ela foi levada para fazer raio X e no exame foi identificado um objeto. Que no banheiro da própria santa casa ela retirou objeto. Que é o preso que coloca os nome no rol de visitas dele. Que estava embalado com uma possível fita, um invólucro, não era possível ver o que tinha dentro, e que na delegacia foi aberto e foi verificado que havia droga dentro."

A testemunha Elis Regina Rodrigues Correia, disse que: " no dia dos fatos, por volta das 09h00 da manhã, na hora que ela passou no scanner teve uma imagem como se ela tivesse introduzido algo, levamos à santa casa e deu novamente que ela possuía algo dentro dela. Que ela retirou e confessou que realmente portava algo, e que só deu para ver o que tinha dentro depois, quando for aberto na delegacia."

A ré Gisele Fernanda Macedo Borges, em seu interrogatório, declarou que: "estava passando por necessidade, fazendo tratamento para a depressão, e que Aldo não estava lhe esperando. Que na frente da penitenciária uma mulher lhe fez uma proposta dizendo que se levasse uma encomenda para ela lhe daria R\$ 500,00 reais, garantindo a ela que não tratava-se de droga e sim de estimulante sexual. Que não sabia que era droga, pois se ela soubesse não teria levado, a senhora que disse para levar chamava Shirley. Que chegou lá às 2h da manhã e ficou esperando dar o horário das visitas, e na fila, essa senhora lhe abordou e fez essa proposta, e que no desespero passando necessidade aceitou. Que é amaziada com Aldo a 5 anos, e que moravam juntos. Que começou a visita-lo em 2020. Que Aldo não tinha conhecimento de que iria visita-lo, e nem sabia que levaria drogas, e foi uma pessoa estranha, que me disse para levar."

Pois. As provas colhidas em juízo militam em desfavor da ré.

Restou devidamente demonstrada a dinâmica dos fatos: A ré, ao visitar o seu companheiro Aldo na penitenciária em que este cumpria pena, tentou introduzir no estabelecimento prisional drogas, as escondendo em seu corpo para tentar evitar a fiscalização na entrada do presídio.

Entretanto, os agentes de segurança penitenciária, através do aparelho de escâner corporal, encontraram as drogas antes que a ré conseguisse adentrar o presídio e entrega-las para seu companheiro.

Entendo que, em relação à propriedade das drogas, pertencentes à ré Gisele, não há qualquer controvérsia, vez que a ré foi apreendida com os entorpecentes, sendo presa em flagrante delito. Tal resta comprovado pelo auto de prisão, bem como pelo depoimento uníssono e coerente dos agentes de segurança penitenciária.

O fato de as testemunhas ouvidas nos autos serem agentes de segurança penitenciária em nada lhes infirma o depoimento pois, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iures tantum de veracidade. Veja-se, a este respeito, decisão em caso análogo pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes – Esposa adolescente que tenta ingressar em estabelecimento prisional, trazendo consigo 74,61 gramas de cocaína em pó, a fim de entregar o entorpecente ao sentenciado – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de agentes de segurança penitenciária cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica a agentes de segurança penitenciária. (TJ-SP - APR: 15002341020188260346 SP 1500234-10.2018.8.26.0346, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/04/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021)

As evidências constantes dos autos permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que está presente a materialidade do delito de tráfico de drogas e que a autoria deste delito recai sobre a ré. A acusação produziu provas diversas, consistentes em prisão em flagrante com apreensão de drogas, laudo pericial e oitiva de testemunhas.

Já a Defesa da ré, apesar de seu esforço, não logrou produzir provas que pudessem infirmar a versão acusatória. Deste modo, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória.

De fato, a versão da ré é inverossímil. Alega que uma pessoa estranha lhe teria oferecido dinheiro para adentrar com comprimidos dentro da penitenciária, e a ré teria aceitado pois estava passando necessidades econômicas.

Todavia, não há nenhuma prova disso nos autos, não merecendo crédito a versão unicamente exculpatória da ré. Assim, a versão não pode ser acatada.

No mais, o fato dos entorpecentes estarem embalados em nada infirma a versão acusatória ou implica que a ré não sabia que de fato tratava-se de droga.

O delito se amolda perfeitamente ao que previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. A ré trazia consigo droga para entregar a terceiro, ainda que gratuitamente, o que configura o crime de tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para outro crime.

Por fim, conclui-se que a ré realizou condutas antijurídicas, subsumíveis em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhes as condenações e as penas, que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Dosimetria

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Tendo em vista que a ré possui maus antecedentes (fls. 228/231), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Vislumbro a circunstância agravante da reincidência (fls. 39/49) (artigo 61, inciso I, do CP), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto) obtendo-se a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Não é caso de aplicação da atenuante da confissão espontânea, vez que a ré não admitiu que cometeu o delito. Afirmou que não sabia se tratar de transporte de drogas.

c) Causas de aumento e diminuição

Presente a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei 11.343/06, vez que o crime foi cometido nas dependências do estabelecimento prisional Tacyan Menezes de Lucena, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificativas.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido:

TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada e que a acusada é reincidente, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, vez que a pena aplicada foi maior de 4 anos.

Suspensão condicional da pena

Incabível, também, a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade da pena, nos termos do artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

Dos Bens Apreendidos

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do Funad, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Nesse sentido ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, RT, 2006, p. 822):

"O artigo 63, caput, foge, de certo modo, à regra do art. 91 do Código Penal.

Quando algo é apreendido ou sequestrado, por ser instrumento ou produto do crime, proferida sentença condenatória, automaticamente, considera-se confiscado o bem (ou conjunto de bens). (...) Pensamos que a melhor interpretação é seguinte: a) se as coisas apreendidas forem instrumentos de utilização ilícita ou produtos do crime, estão automaticamente confiscadas, independentemente da manifestação judicial na sentença condenatória (...)." (destaquei)

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, a ser revertido ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR GISELE FERNANDA MACEDO BORGES, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei Federal nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, cada qual fixado no valor de 1/30 do salário mínimo e atualizado monetariamente desde a época do fato.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Intime-se, por meio de mandado, devendo ela ser indagada sobre o interesse de recorrer desta sentença.

A ré terá início de cumprimento de pena no regime fechado. Não vislumbro alteração nos motivos que substanciaram a decretação de sua prisão preventiva. Desse modo, deverá permanecer preso durante a fase recursal, se for o caso. Ademais, não faz sentido que a ré tenha esperado o julgamento presa e agora, condenado ao cumprimento de pena de reclusão com início em regime fechado, possa recorrer em liberdade.

Nesse sentido, veja-se decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada” (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal” (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Após o trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo. Também, suspendam-se os direitos políticos da acusada condenada, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

Expeça-se o que mais necessário.

P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Martinópolis, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA